

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2292/2533

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

โจทก์

นางยาใจ ชูจ้อย กับพวก

จำเลย

นางสาวสุภา หรรษนันท์ จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 4 ยื่นฎีกา มีมูลพอที่จะชนะคดีโจทก์ในชั้นฎีกาได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 101)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 2,703,204.64บาท แก่โจทก์ พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 แต่ละคนรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 600,000 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบเจ็ดครึ่งต่อปี ของเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 3และที่ 5 ร่วมกันรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 500,000บาท พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบเจ็ดครึ่งต่อปี ของเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จถ้าจำเลยไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดชำระหนี้ หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 93,96)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ถึงวันนัดพิจารณาหลัก
ทรัพย์ทนายจำเลยที่ 4 แกลงว่าจำเลยที่ 4 ไม่ติดใจขอทุเลาการบังคับแล้ว (อันดับ
80,84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ในชั้นขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์เมื่อศาลอุทธรณ์
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยมีเงื่อนไขให้นำหลักทรัพย์มาวางไว้เป็นประกัน จำเลย
ที่ 4 เคยแกลงไม่ติดใจขอทุเลาการบังคับมาแล้ว ในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ในชั้นขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์เมื่อศาลอุทธรณ์
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยมีเงื่อนไขให้นำหลักทรัพย์มาวางไว้เป็นประกัน จำเลย
ที่ 4 เคยแกลงไม่ติดใจขอทุเลาการบังคับมาแล้ว ในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ถาวร ตันตราภรณ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ